

1500005-13.2022.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/10/2022

... que módico, contribui para a produção e tráfico ilícito e afronta os princípios que norteiam a resposta estatal à prática delitiva.

Logo, impossível considerar a conduta do acusado como insignificante para a realidade social vivenciada, contribuindo para a degradação do ser humano, sendo indispensável à repressão irrogada, primeiro por ter perpetrado ação prevista no direito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Osvaldo Cruz, nº 209, Amparo-SP - cep 13900-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500005-13.2022.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500005-13.2022.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado - 3000252/2022 - 01º D.P. AMPARO, 22239668 - 01º D.P. AMPARO,

22239664 - 01º D.P. AMPARO, 22239666 - 01º D.P. AMPARO, 22239665 - 01º D.P. AMPARO,

22239667 - 01º D.P. AMPARO, 22239663 - 01º D.P. AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Ferreira da Silva

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

LEONARDO FERREIRA DA SILVA, identificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, acusado de ter, no dia 30 de outubro de 2021, às 01h10min, na Av. Dr.

Carlos Burgos, 163, Centro, nesta cidade e Comarca, trazido consigo, para consumo pessoal próprio, 01 (uma) garrafa contendo cloreto de metileno/diclorometano "lança perfume", contendo aproximadamente 45,35ml, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 28/29)

A denúncia foi recebida em 09.06.2022 (fl. 52).

Dispensado o relatório (art. 81, §3º, da Lei n. 9.099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido de condenação procede.

A materialidade está efetivamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão do entorpecente (fls. 05/06), ilustrado com foto (fl. 09) e, principalmente, pelo laudo do exame elaborado no líquido apreendido, confirmando a presença do cloreto de metileno/diclorometano, substância constante na Lista B1 e na Lista D2, da Portaria nº 344/98 – SVS/MS – fls. 14/16.

A autoria, da mesma forma, não comporta dúvidas.

O Comandante da GCM, Maurício Soares de Campos, relatou que nada data dos fatos havia uma operação conjunta com as forças da área de segurança pública, quando houve a abordagem ao réu em poder de uma garrafa, contendo um líquido identificado como "lança-perfume".

O colega de farda, Bruno do Carmo Silveira, confirmou o relato do Comandante, notadamente a abordagem do réu, em poder de uma garrafa contendo lança perfume, cuja posse e o destino foram por ele confirmados.

Interrogado em juízo, LEONARDO confessou os fatos, dizendo ser usuário de "lança perfume" e estar em poder daquela garrafa apreendida pelos policiais.

Assim, da análise coligida do depoimento dos guardas civis e da própria confissão externada pelo réu, sob o crivo do contraditório, com toda a garantia que lhe é conferida, verifica-se que ele praticou os fatos descritos na exordial acusatória.

Desta feita, o acervo probatório é certo no sentido de que o acusado estava trazendo consigo aquela garrafa, contendo líquido que foi apurado como sendo "lança perfume", de uso proibido.

Pese a combatividade, a tese defensiva não prospera.

A Lei não criminaliza o consumo de substância proibida em si mesmo considerado, apenando a autolesão, mas pune quem adquire, guarda, ou tem em depósito, transporta ou traz consigo substância entorpecente, não se exigindo nenhum perigo concreto ao bem jurídico.

Assim, a punição ao porte de substâncias proibidas está inserida em um contexto de combate ao uso delas, haja vista colocarem em risco não apenas o usuário, como também a sociedade em geral.

A atitude daquele que a adquire alimenta o comércio ilícito, fomentando a cooptação de dinheiro e bens, e coloca em risco a saúde pública, porque torna ainda maior a difusão, inexistindo campo para reconhecimento de ausência de lesividade da conduta.

Outrossim, "Inexiste a alegada inconstitucionalidade, já que o disposto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 busca resguardar bem maior que a discricionariedade do

indivíduo, que é a saúde pública. É inadmissível que o direito à intimidade sobreponha-se ao interesse coletivo de proteção da saúde pública. As garantias constitucionais da intimidade e da vida privada não podem funcionar como uma permissão para a prática de infrações penais ou para o afastamento da responsabilidade criminal por tais práticas" (TJSP; Apelação Criminal 0018231-95.2018.8.26.0050; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020))

Da mesma forma, também não há campo para o reconhecimento do princípio da insignificância. Alegadamente construída com propósitos liberais, a tese do "crime de bagatela" nada mais representa, em última análise, que a "camuflagem teórica de uma distorção ideológica". Seria axiologicamente inócuo e até mesmo "politicamente correto" convalidar condutas sabidamente lesivas à saúde pública, porque, em determinadas ocasiões, não deveria merecer tutela jurídica, verdadeiro absurdo e leviandade.

Com efeito, não é o caso da aplicação do princípio da insignificância em razão da quantidade e natureza daquele líquido proibido, pois, ainda que módico, contribui para a produção e tráfico ilícito e afronta os princípios que norteiam a resposta estatal à prática delitiva.

Logo, impossível considerar a conduta do acusado como insignificante para a realidade social vivenciada, contribuindo para a degradação do ser humano, sendo indispensável à repressão irrogada, primeiro por ter perpetrado ação prevista no direito brasileiro como crime, segundo, por ser fato punível, pretendendo-se com a condenação combater a produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas, mormente prevenir as graves consequências geradas pelo uso de entorpecentes.

Assim, as circunstâncias fáticas e os depoimentos ofertados, principalmente a versão do próprio acusado em juízo, sob o crivo do contraditório, não autorizam a absolvição, fornecendo o suporte necessário para a condenação dele pelo delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

O réu possui condenação, com trânsito em julgado anterior à prática dos fatos, pelo crime de tráfico (fl. 50), sendo, portanto, reincidente. A aplicação da pena de prestação de serviços se afigura a mais condizente, frente à inocuidade da medida de advertência no caso em apreço, além da determinação de comparecimento a programas não ser viável e produzir os efeitos práticos esperados, frente à ausência de manutenção de serviço público na região voltado à recuperação de drogaditos, busca que pode/deve ser alcançada espontaneamente pelo próprio interessado que deseja se livrar desse vício.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu LEONARDO FERREIRA DA SILVA, identificado nos autos, a cumprir pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 (seis) meses, em local a ser definido em sede de execução, como incurso no art. 28, caput, II, §§ 4º e 5º, da Lei nº 11.343/06.

Permito-lhe aguardar em liberdade a fase recursal (art. 387, §1º, do CPP).

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta guia e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 3/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

P.R.I.C.

Amparo, 28 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA